J461
憲政慣例-三院院長不必備詢
4
反覆發生慣行
仍受遵循
無相反先例
有憲法拘束效力之確信
J419
副總統兼任行政院長
2
職位非顯不相容，但缺位時與憲法意旨有違
總辭非憲法上義務 (J387參照)，現已不採此條 (立法院不再同意行政院長任命)
J585
立法院319槍擊案真相調查委員會行使調查權
5
權力分立原則：不侵犯其他機關之核心權力
對人民需符合比例原則、法明確性原則、正當法律程序
調查權為輔助性權力，例：文件調閱權
暫時處分之始
人格發展之必要條件
J554 & J791
通姦罪
4
合憲到違憲
比例原則
刑法若介入婚姻可能造成負面影響
中度審查標準
J272
戒嚴

2
戒嚴後不必再審，只能非常上訴 (法安定性)
為特例，一般短時間戒嚴不適用
J793
轉型正義-不當黨產條例合憲
0
J656 & 111.2
強制道歉案
3
言論之不表意自由
對高價值言論內容之干預 → 嚴格審查標準
比例原則之必要性 (最小損害手段)
J499
修憲有界限說
5
無記名投票不合程序 (公開透明原則)
重大明顯瑕疵
所謂明顯，係事實不待調查即可認定
所謂重大，就議事程序而言指瑕疵之存在已喪失其程序之正當性
修憲權 < 制憲權 → 憲法之同一性、持續性
J721
憲法增修條文選舉制度合憲
4
單一選區兩票制合憲
並立制合憲
5%不分區限制合憲
目的在避免小黨林立，政黨體系零碎化，影響國會議事效率，妨礙行政立法互動，為特別重要公益
J645

直接與間接民主、代議民主原則
2
立法院交付公投無違代議民主原則
立法院不能剝奪行政院之人任命權 (權力分立原則)
J520
預算案
5
行政院得覆議預算案
執行預算無由形成空間 (預算==法律)
停止預算？ 若影響機關存續即違法，若無，則行政院院長須向立法院報告
若立法院反對停止時有拘束力
上兩項可請總統協調
J618
兩岸人民條例-十年才能任公務員
3
兩岸關係事務，涉及政治、經濟與社會等諸多因素之考量與判斷，對於代表多元民意及掌握充分資訊之立法機關就此所為之決定
如非具有明顯之重大瑕疵，職司法律違憲審查之釋憲機關即宜予以尊重
公法上職務與忠誠義務屬重大公益
112.11
幽靈人口選舉案
1
限縮虛偽遷徙之認定及主觀意圖
J331
不得罷免不分區立委
0
J401

不須罷免之理由
0
J435
憲法第73條立委言論特權之限制
3
不包括肢體動作
顯不符意見表達之適當情節而侵害他人法益
最大程度認定
J627
總統刑事豁免權
1
仍得為必要證據保全
J391
立法院只能刪預算，不能改預算
0
J729
調查權之範圍
2
與議決憲法上職權之特定議案有重大關聯者 (積極要件)
對於獨立行備七職權之國家機關，文件調閱權應受限制
J632
人事同意權-憲法忠誠義務
1
總統不提名或立法院不行使同意權係違憲
J371
法官可釋憲
0
J680
授權明確性、法律及憲法保留
0

J750
外國牙醫師-比例原則、法律保留原則
2
涉及牙醫師技能及契療服務品質，故適合由擁有醫療或考試專業能力之機關決定 (立法、行政機關裁量事項，降低審查標準)
採寬鬆審查標準
J432
會計師法-法律明確性原則
3
非難以理解 (可理解)
受規範者可得預見 (可預見)
經司法審查加以確認 (可審查)
J636
流氓之定義-法律明確性原則、正當法律程序
0
J702
教師法有損師道
3
終身不得再任教職，違反比例原則
解聘合憲
行為有損師道，符合法律明確性原則
J717
養老給付辦理優惠存款-信賴保護原則、法不溯及既往原則、比例原則
0
111.18
沒收 vs 信賴保護原則
1
非法破壞之法秩序，自不值得被保護
J699

酒駕吊銷大車司機駕照
3
工作權合憲
比例原則合憲
身體自由-嚴格審查標準
J445 & J718
集會遊行法
10
遊行前審查「共產、分裂國土」，違反§11表現自由
事前言論審查 (高價值言論：政治、宗教、藝術言論)，採嚴格審查標準
嚴格審查標準：明顯立即危險
違反法律明確性原則
違反集會自由，§14、以行動表現之言論自由
國家應積極提供適當集會場所，並保護遊行安全
憲法 §14 規定保障人民之集會自由，並未排除偶發性集會
遊行、許可制於偶發性集會、遊行殊無適用之餘地
象徵性言論為主觀上表意人欲以該行為表達內心意念。客觀上，一般第三人配合整體環境觀察，可知表人欲透過其行為表達一定之理念
象徵性言論意義在於擴大「言論」之內函，以免政府以限制行為之名，行思想箝制之實
J766
國民年金遺屬請求權
3
涉及生存權、財產權，提高審查
立法者對社會保險制度有較大自由形成空間，降低審查 (J568)
採中度審查標準
J748
同婚

6
性別為中度審查
司法命令造法
繁衍後代非婚姻不可或缺之要素
性傾向屬難以改變之個人特徵
為社會上孤立隔絕之少數
難期經由一般民主程序扭轉其法律上劣勢地位
J709
都更-正當法律程序
0
111.17
西拉雅案-集體身份認同
0
J658
公務人員退休年資 (特別權利關係)-法律保留原則
0
J756
受刑人秘密通訊
2
國家對一般人民言論之事前審查，原則上應為違憲 (J744-嚴格審查標準)
降低至中度審查標準
J728 & 112.1
祭祀公業派下員性別
3
祭祀公業條例§4I前合憲 (J728)
尊重舊慣、私法自治原則、法不溯及既往原則，為重要公益 (J728-通過中度審查)
§4I後、§4II 違憲 (112.1)，新時代無法不溯及既往及尊重舊慣之要素，難謂重要公益 (不通過中度審查，違反比例原則)

112.17
醫生不得為醫療廣告案違憲
2
中度審查標準 (J794)
醫生之資格，對大眾有正面效果，系爭規定難謂與重大公益有實質關聯性
J689
新聞採訪者之跟追行為限制
4
新聞採訪自由與隱私權界限之判斷標準，主要應以事件公共性為區分界限：1、新聞價值之有無；2、區分公眾人物與公共事務之關聯度；３、是否具有正當公共關切等語。
主觀上其不受侵擾之期待已表現於外，且客觀上該其待須依社會通念認為合理者
承認在公共場合也享有隱私權
中度審查標準
J785
公務人員訴訟權保障及外勤消防人員勤休方式與超勤補償案
1
公務人員仍受訴訟權保障
J382 & J784
各級學校學生之行政爭訟權案
2
學生受處分係為維持學校秩序、實現教育目的所必要，且未侵害其受教育之權利者，僅得循學校內部申訴途徑謀求救濟，不得提起行政爭訟 (J382)
學生認其權利因公權力措施而遭受侵害時，即使非屬退學或類此之處分，亦得按相關措施之性質，依法提起相應之行政爭訟程序以為救濟，J382 應予變更 (J784)
J708

受驅逐出國外國人收容案
2
處分不用法官保留，處分後得行司法救濟管道
人身自由為普世人權，任何人不分國籍均應受保障此為現代法
治國家共同之準則，故憲法§8之人身自由保障及於外國人
J690
傳染病強制隔離案合憲
4
法律明確性受中度審查 (J636)，與刑事處罰之本質不同，毋須
如刑事處罰拘束人民身體自由之採嚴格審查標準
若與比例原則無違，有正當法律程序提審，則應由專業主管機
關基於專業知識，通過嚴謹之組織程序為之
自由權採嚴格審查標準
機關功能最適原則
J799
性犯罪者刑後強制治療案
2
一罪不二罰原則
若與刑罰有明顯區隔，即可
J812
強制工作案
2
保安處分，須與刑罰有明顯區隔
強制工作違憲 (§23比例原則、§8自由權)
112.13
販賣第一級毒品案
1
以無期徒刑為最低法定刑，惟雖同為販賣第一級毒品者，其犯
罪情節差異甚大，不符憲法罪刑相當原則 (比例原則)
J392

刑訴法檢察官羈押權
1
法院依法定程序裁定羈押，而非檢察官決定 (§8人身自由)
J588
行政執行法拘提管收事由相關規定
2
限制人民身體自由，自應踐行必要之程序：由中立、公正第三者之法院審問，並使法定義務人到場為程序之參與
管收係於一定期間內拘束人民身體自由於一定處所，亦屬憲法§8I 所規定之「拘禁」
J509 & 112.8
誹謗罪合憲
6
行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩 (J509)
表意人是否符合合理查證之要求，應充分考量憲法保障名譽權與言論自由之意旨，並依個案情節為適當之利益衡量 (112.8)
觀公益與私德之比例，及有無真實
無公益僅有私德時，名譽權 + 隱私權 > 言論自由 (言論自由應完全退讓)
與公益有關才有 刑法§310III前 真實性抗辯
公共事務言論：高價值 / 私人事務言論、單純事實陳述：低價值
J603
強迫按捺指紋
10
保障個人生活私密領域免於他人侵擾及個人資料之自主控制
個人資料之自主控制→個人於社會中之自我展現 (資訊隱私)
J599 暫時處分

中度審查標準 (違反比例原則)
指紋具高度人別辨識功能，居於開改完整個人檔案鎖鑰之地位
公開資訊難以再主張受到隱私權之侵害
個人自願公開資訊，不意謂第一次授權之後，個人對其自願公開之資訊即因此完全喪失控制 (控制權)
現今科技發展，過去無法處理之零碎、片段、無意義的個人資料，在現今即能快速地彼此串連、比對歸檔與系統化
隱私權保障範圍隨之擴張到非私密或非敏感性質的個人資料保護
依個案不同審查密度，私密敏感事項：嚴格審查標準，易與其他資料結合為詳細之個人檔案：中度審查標準
111.13
健保資料庫案
8
嚴格審查標準
若以特定方法還原而可間接識別該個人者，其仍屬個資
目的外利用已完全脫離個別資訊主體控制範圍
醫療、學術、衛生係特別重要公益 (目的正當性及手段合適性)
目的限於醫療、衛生，且蒐用主體係公務機關及學術研究機構為限，並明定以統計或學術研究為必要，符合最小蒐用原則 (必要性)
社會安全 > 個人敏感資訊隱私權 (衡平性)
符合比例原則
對個資無組織上與程序上必要防護措施，亦無獨立監督機制，
違反法律保留原則
J744
化粧品廣告事前審查案
3
事前言論審查，採嚴格審查標準
言論審查需足以防免人民生命、身體、健康遭受直接、立即及

難以回復危害之特別重要公益為目的 (比例原則)
須賦予人民獲立即司法救濟之機會 (言論自由)
J806
街頭藝人活動許可證
3
對技藝能力、內容審查，適用嚴格審查標準 (違憲)
關於時需間等無關內容之管制，適用中度審查標準 (合憲)
言論內容中立之管制，適用中度審查標準，例：噪音
J794
限制菸品業者顯名贊助活動
4
商業言論，非關公意形成、真理發現或信仰表達，尚不能與其他言論自由之保障等量齊觀，適用中度審查標準
國民健康為特別重要公共利益，限制廣告目的在於減少菸品使用、防制菸害
避免菸品業者假贊助之名，達廣告或促銷菸品之實
以種族、性別、性傾向等為分類，涉及難以改變之個人特徵，受有各種事實上或法律上之排斥或歧視者，或為社會上孤立隔絕之少數且為政治上之弱勢，適用嚴格或較為嚴格之審查標準
J617、J407
猥褻定義、妨害風化罪合憲
3
原則上尊重立法者關於社會多數共通價值所為之判斷→合理審查標準
猥褻言論：侵害社會多數共通之性價值秩序 (盡可能限縮猥褻定義)
定義：含暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值 / 客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒
113.3 & 113.4

公然侮辱罪
4
侮辱性言論無法僅因表意人使用一般認屬話之特定用語，或其言論對他人具有冒犯性，而一律認定其言論屬無價值或低價值之言論
仍應以個案權衡侮辱性言論對名譽權之影響及其可能兼具之言論價值 (比例原則)
法律保障社會名譽 (外部名譽，然第三人對一人之客觀評價)、名譽人格 (個人受他人平等對待及尊重之主體地位，例：少數群體資格貶抑)
不保障名譽感情 (對不同人可能產生不同之冒犯效果，以致不知何時何地將會一語成罪)
J577
菸害防制法命業者標示尼古丁等資訊
3
涉及商業言論，採中度審查標準
強制標示重要客觀事實資訊係對業者對於商品資訊之不表意自由形成限制
國民健康為特別重要公共利益，標示使消費者意識並警覺吸菸行為可能造成之危害，有助於目的達成 (比例原則)
J593
平等權 (等者等之，不等者等之)
2
對相同事為差別待遇而無正當理由違憲
對不同事物未為合理之差別待遇亦違憲
J807
限制女性勞工夜間工作
2
分類係以難以變之個人特徵、歷史性或系統性之刻板印象等可疑分類，為差別待遇之標準，即應採中度審查標準

手段與目的欠缺實質關聯
111.12
臺大法律學院教師評鑑
3
大學自治原則
工作權合憲
比例原則、法律明確性原則合憲
113.6
消防警察人員類別考試身高限制案
2
女性服公職權受不利之差別待遇，其比例遠高於男性 (平等權違憲)
以性別為分類，涉及個人與生俱來難以改變之特徵，適用中度審查標準 (J748、J807、112.1)
111.4
原住民與非原住民結婚所生子女之原住民身分案 (不一定要從原住民之姓氏才為原住民)
2
受憲法高度保障之重要基本權之限制，應採嚴格審查標準
種族適用嚴格審查標準
J384
強制到案
1
係指凡限制人民身體自由之處置，不問其是否屬於刑事被告之身分，國家機關所依據之程序，須以法律規定，並受憲法 §8I 保障
J710
大陸人民強制出境與收容
5
有違憲法正當法律程序原則，不符憲法 §10 保障遷徙自由之意

旨
應限於非暫予收容顯難強制出境者，亦未明定暫予收容之事由，有違法律明確性原則
逾越暫時收容期間之收容，未由法院審查，有違正當法律程序原則，不符憲法 §8 保障人身自由
暫予收容未設期間限制，受收容人身體自由遭受過度剝奪之虞，有違憲法 §23 比例原則，亦不符憲法 §8 保障人身自由
辦法未經法律明確授權，違反法律保留原則
J314
國民大會修憲 - 公開透明
1
應使國民預知其修改之目的並有表達意見之機會
J489